QHPL tranh chấp là tranh chấp về việc xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, căn cứ vào Đ 85 BLLĐ.

Tranh chấp này ko bắt buộc phải hòa giải tại cơ sở, vì căn cứ vào điểm a K1 Đ 31 BLTTDS.

Tình tiết bổ sung: *cty H là cty LD giữa cty of VN và Đức, cty có trụ sở tại Kiến Thụy, HP, ông T có HKTT tại Hồng bàng, HP.*

Câu 3:xác định TA có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi ông T KK.

TA có thẩm quyền giải quyết là TAND thành phố HP. Vì căn cứ vào điểm a K1 Đ 31, điểm a K1 Đ 34, điểm a K1 Đ 35 BLTTDS.

Tình tiết bổ sung: *khi TA đang thụ lý VA, cty H có công văn trình bày: ông T đang bị áp dụng hình thức KL chuyển làm việc khác, ngày 15/10/X lại tự ý nghỉ 01 ngày ko xin phép là tái phạm. Do đó cty áp dụng điểm b K1 Đ 85BLLĐ.*

Câu 4: cần xác định những nội dung gì để xác định hành vi tự ý nghỉ 01 ngày ko xin phép của ông T có phải là hành vi tái phạm ko?

- Xác định lần vi phạm thứ nhất: ông T bị quyết định chuyển công tác từ 04/03/X.
- Lần vi phạm thứ hai: ông T vi phạm ngày 15/10/X.

Theo K1 Đ 88 BLLĐ thì đối với trường hợp bị chuyển sang làm công việc khác thì sau 06 tháng kể từ ngày bị xử lý nếu ko tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Như vậy ông T đã đương nhiên được xóa kỷ luật rồi vì từ ngày 04/03/X đến trước ngày 15/10/X ông T ko hề vi phạm gì. Cho nên ko thể nói ông T tái phạm trong trường hợp này.

Tình tiết bổ sung: *Đại diện cty h cho rằng cty chỉ mới ra thông báo KL sa thải chứ chưa hề tiến hành KL sa thải ông T. Từ ngày 18/11/X đến 30/11/X cty đã 03 lần có thư mời ông T đến cty để họp HĐKL nhưng ông ko đến với lý do quan hệ LĐ giữa ông và cty đã chấm dứt từ ngày 17/10/X, bất kể cuộc họp nào cũng ko có giá trị vì hiện nay ong ko còn là người của cty. Do đã mời 03 lần mà ông T ko đến nên ngày 31/11/X cty đã triệu tập HĐKL và các thành viên HĐ nhất trí xử lý ông T theo hình thức sa thải.*

Ông T khai khi cty giao cho ông thông báo KL sa thải cty đã thanh toán cho ông những khoản tiền: tiền lương đến 16/10/X, tiền phép năm còn 06 ngày chưa nghỉ và ông đã nhận các khoản tiền này.

Câu 5:thông báo KL sa thải ngày 16/10/X of cty H có giá trị như 01 QĐ KL sa thải ko? Vì sao?

Thông báo KLST ngày 16/10 có giá trị như 01 QĐ ST vì khi giao thông báo KLST cho ông T, cty đã tiến hành giải quyết các hậu quả của việc sa thải đó, cụ thể là đã tiến hành thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho ông, như vậy cty đã chấm dứt quan hệ lao động với ông T ngay từ thời điểm có thông báo KLST, còn việc cty chưa ra QĐ ST chính thức chỉ là chuyện thời gian